法律倫理主題整理：律師倫理—利益衝突

整理範圍：108-114年司律一試法律倫理考題
涵蓋主題：前案/見證/仲裁之利益衝突、代理雙方當事人、合署/合夥事務所衝突、諮詢後代理對造、前檢察官轉律師、親屬利益衝突
題數：9 題

壹、前案與現案之利益衝突

一、前案終結後代理不同事件（113年第71題）

有關利益衝突之敘述，下列何者未違反律師倫理規範？

(A) A曾委託甲律師處理其對B之請求禁止B侵害A之專利權訴訟事件。該案件終結後，第三人C委託甲律師對A提起分割某不動產之訴訟
(B) A與B原為夫妻，後協議離婚，A委請甲律師擔任離婚協議書之見證人。後A與B因離婚協議書約定事項發生爭議，B委任甲律師對A提起訴訟
(C) 甲律師曾受A公司委任對於董事B的競業禁止事項出具意見。甲後來接受B的委任，對A公司請求停止執行關於B的競業禁止之董事會決議
(D) 甲律師聘僱乙律師，甲允許乙自行接案。若乙律師受當事人A之委任，甲得同時接受同一案件對造 B的委任

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 未違反（本題答案）	前案（專利訴訟）**已終結**，且新案（不動產分割）與前案**事件無實質關聯**，甲代理C對A之新案不構成利益衝突。
(B)	✗ 違反	甲曾為A之離婚協議書**見證人**，已知悉協議內容與當事人資訊，B委任甲對A提訴，甲處於**利益衝突**地位（同一事件之兩造）。
(C)	✗ 違反	甲曾受**A公司委任**就B之競業禁止出具意見，現又代理B對抗A公司之同一事項，屬嚴重之**利益衝突**。
(D)	✗ 違反	甲與乙為**僱傭關係**，視為同一事務所。甲與乙**不得同時代理同一案件之對立雙方**。

二、前案與現案之利益衝突（111年第73題）

甲律師曾為A規劃不動產買賣契約，該案件法律程序已終結。甲律師目前代理B公司向C提起營業祕密訴訟。甲律師之下列行為，何者不違反律師倫理？

(A) 代理B公司，向A提起商標侵權訴訟
(B) 代理A向B公司提起請求返還貨款訴訟
(C) 代理A的離婚訴訟，約定若勝訴得收取贍養費總金額四分之一作為律師費
(D) 代理C向B公司提起勞資給付之訴

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 未違反（本題答案）	甲曾為A規劃不動產買賣契約（**已終結**），現代理B對A提起**商標侵權**訴訟，兩案**無實質關聯**，不構成利益衝突。
(B)	✗ 違反	甲**同時代理A與B公司**在不同案件，若A向B提訴則甲對B公司產生利益衝突（甲同時代理B公司對C之訴訟）。
(C)	✗ 違反	離婚訴訟中約定以贍養費四分之一為律師費，可能涉及**家事事件不得約定後酬**之限制。
(D)	✗ 違反	甲**同時代理B公司**（向C訴訟）又代理**C向B公司**訴訟，構成**同時代理對立雙方**之利益衝突。

三、前檢察官受任相同案件（109年第73題）

甲律師曾在擔任檢察官時，於一件車禍案件，蒞庭執行公訴職務。之後該車禍案件的被害人A向加害人B請求民事損害賠償，A想委任甲律師擔任該民事案件之訴訟代理人，甲律師能不能接受委任？

(A) 甲律師曾在該車禍案擔任蒞庭檢察官，不能接受與該案件相同或實質相關案件任何一方之委任
(B) 如果可以得到B書面同意就可以接受委任，否則就不可以
(C) 甲律師如果離開檢察官職務後已經滿3年就可以接受委任，3年內就不可以
(D) 甲律師擔任檢察官承辦的是刑事部分，現在涉訟的是民事部分，二者是不同的訴訟程序，甲律師可以接受委任

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
	☑ 正確（本題答	甲曾以檢察官身分蒞庭執行該案公訴職務，轉任律師後**不得接受與該案件相同或實質相關案件之任何一方委任**。此為

(A)	案）	旋轉門條款之利益衝突規定。
(B)	✗ 錯誤	此屬**不可治癒**之利益衝突，非經對造書面同意即可解消。
(C)	✗ 錯誤	曾親自參與處理之案件，**不論離職多久**，均不得受任同一案件。
(D)	✗ 錯誤	刑事與民事雖為不同程序，但同一車禍事件之刑事與民事屬**實質相關案件**，甲不得受任。

貳、見證人與仲裁人之利益衝突

一、遺囑見證人代理訟爭（114年第71題）

甲律師受任為A撰寫遺囑並為遺囑的見證人。A死亡後其繼承人X、Y、Z對遺囑之真實性、內容及解釋有不同見解而進行民事訴訟。甲律師可否在訴訟中擔任X之代理人？

(A) 可以，但若甲律師在訴訟中充當證人時，必須據實陳述
(B) 可以，因為甲律師最瞭解遺囑的來龍去脈，有助於真實發現
(C) 不可以，除非得到訴訟中所有當事人的同意
(D) 不可以，因為甲律師為A撰寫遺囑並為遺囑的見證人，依法即不得再擔任該訟爭性事件之代理人

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	甲既為見證人又為代理人，存在**角色衝突**，非單純據實陳述即可解決。
(B)	✗ 錯誤	甲熟悉案情不構成可代理之正當理由，反而因利益衝突**更不應**代理。
(C)	☑ 正確（本題答案）	甲律師曾任遺囑見證人，擔任一方代理人有利益衝突，但若得到**訴訟中所有當事人之同意**，仍得受任。
(D)	✗ 錯誤	非「依法即不得」，而是得到**所有當事人同意**後仍可受任。

二、仲裁人轉任律師代理（113年第73題）

某大學法律系甲教授擔任A及B兩人間工程承攬爭議事件之主任仲裁人，仲裁判斷有利於A。不久，甲教授便離開教職，從事律師工作。B因不服該仲裁結果，提起撤銷仲裁判斷之訴訟，A欲聘請甲律師擔任其訴訟代理人，下列敘述何者正確？

(A) 因仲裁判斷結果有利於A，甲可以受任擔任A之訴訟代理人，因其熟悉案情，有助於維護A之權益
(B) 甲律師先前擔任仲裁人，即使得A與B之同意，甲律師仍不得在撤銷仲裁判斷之訴訟中擔任A之訴訟代理人
(C) 因 A 聘請甲律師擔任訴訟代理人時，等同 A 已認可並接受該利害衝突，故甲律師接受委任未違反律師倫理
(D) 甲不可接受委任，因其未得仲裁協會同意

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	甲曾任**仲裁人**，與案件有高度利益衝突，不因結果有利於A即可代理。
(B)	☑ 正確（本題答案）	甲曾任**仲裁人**（類似法官角色），就同一事件即使得當事人同意，仍**不得**擔任訴訟代理人。仲裁人之利益衝突屬**不可治癒**之利益衝突。
(C)	✗ 錯誤	A之聘請不等於認可利益衝突，且此屬不可治癒之衝突。
(D)	✗ 錯誤	與仲裁協會同意與否無關，問題在於**仲裁人角色衝突**。

參、代理雙方當事人之衝突

一、通姦相關案件之利益衝突（112年第72題）

A女B男、C男D女為兩對夫妻，A女與C男發生性關係。因此B男委任甲律師對C男起訴請求通姦之民事賠償。此外，D女亦委任乙律師對A女起訴請求通姦之民事賠償，A女則委任甲律師應訴。關於律師倫理之敘述，下列何者正確？

(A) 甲違反律師倫理，因為夫妻絕對不可共用同一律師
(B) 甲違反律師倫理，因為兩事件有實質關聯，且利害關係及律師角色可能衝突
(C) 只要甲曾經對B說明可能的利害關係衝突，且取得B的口頭同意，就可以同時代理A及B
(D) 只要甲實際開庭時將其中一件複委任給其受僱律師丙來代理，就不會違反律師倫理

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	「夫妻絕對不可共用同一律師」過於絕對，須視具體案件是否有利益衝突。
(B)	☑ 正確（本題	甲代理B對C起訴，又代理A（與C通姦之人）應訴D之請求。兩案**有實質關聯**，B與A之利害關係可能衝突（B為被害配偶、

	答案）	A為通姦者），甲**違反利益衝突規定**。
(C)	✗ 錯誤	此種利益衝突性質嚴重，非取得口頭同意即可解決。
(D)	✗ 錯誤	複委任給受僱律師**不能解消**利益衝突，因同屬一事務所。

二、諮詢後代理對造（111年第72題）

A女想與其夫B離婚而向甲律師諮詢，甲律師建議A女可以委請甲律師代擬存證信函請B男出面。A女稱其回家考慮是否進行，未支付律師費；A女事後未委託甲律師辦理。2年後，A女委請乙律師對 B男提起離婚之訴。B男委請甲律師為訴訟代理人。關於甲律師接受 B男委任之行為，下列敘述何者正確？

(A) 因A女未支付甲律師費用亦未委託甲律師寫存證信函，甲律師代理B男無利害衝突
(B) 甲律師代理B男有利害衝突，若A女及乙律師在開庭時均未反對，可推定A女已同意甲律師代理 B男，A女嗣後不得主張甲律師違反利害衝突相關規定
(C) 如法官未反對甲律師可以代理B男，縱甲律師有利害衝突也可代理B男
(D) 除非告知A女並得其書面同意，否則甲律師不得代理B男

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	律師保密義務及利益衝突規定，自**諮詢階段即開始**，不以支付費用或正式委任為前提。A女已因諮詢而揭露其離婚意願及相關資訊。
(B)	✗ 錯誤	利益衝突之同意不得以**推定**方式為之，須有明確之意思表示。
(C)	✗ 錯誤	法官不反對不等於利益衝突已解消，利益衝突之判斷不以法官態度為準。
(D)	☑ 正確（本題答案）	甲曾接受A女**諮詢**同一離婚事件，已知悉A之資訊，代理對造B構成利益衝突。須**告知A女並得其書面同意**，否則不得代理。

肆、合署、合夥事務所與配偶之利益衝突

一、利益衝突綜合（111年第74題）

律師執行業務，下列何者不違反利益衝突？

(A) 甲律師受A之委任，對B提起傷害罪之告訴，與其合署律師事務所之乙律師受B之委任擔任其辯護人
(B) 甲律師受A之委任，對B提起侵權行為損害賠償之訴，與其合夥事務所之乙律師受B委任，在該侵權行為所涉刑事案件中擔任B之辯護人
(C) 甲律師擔任 A 與 B 間仲裁事件之仲裁人，仲裁判斷作成後，受 A 之委任提起撤銷該仲裁判斷之訴，並已得A與B之同意
(D) 甲律師之配偶擔任社區管委會之主委，該社區之區分所有權人A違反社區規約，管委會欲對A起訴，甲律師接受該管委會之委任對A提起訴訟

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 違反	**合署事務所**之律師不得代理同一案件之對立雙方（甲代理A告B傷害罪，乙為B辯護）。
(B)	✗ 違反	**合夥事務所**之律師不得分別代理同一事件（侵權行為）相關之民刑事案件之對立雙方。
(C)	✗ 違反	仲裁人就同一事件嗣後轉為律師代理，屬**不可治癒**之利益衝突，即使得雙方同意亦不得受任。
(D)	☑ 未違反（本題答案）	甲律師之**配偶為社區主委**，甲代理管委會對A提訴。配偶擔任主委與律師代理管委會間，**不構成利益衝突**（甲並非社區之對造，且配偶角色與當事人間無利害對立）。

二、二親等血親同案代理兩造（109年第75題）

甲律師和乙律師為親兄弟，但平時很少往來感情也很不好，甲律師受僱於A事務所，乙律師受僱於B 事務所，於同一案件中，甲、乙分別受原、被告的委任，是否有違律師倫理規範？

(A) 甲、乙律師之間如能保持執行職務之獨立性，其接受委任即不違反律師倫理規範
(B) 因為甲、乙律師平常沒有往來感情也不好，不構成利害衝突，因此可以分別受任
(C) 因為甲、乙律師間係二親等血親，接受同一案件相對造之委任，違反律師倫理規範
(D) 因為甲、乙律師分屬不同事務所，沒有利益衝突的問題，因此可以分別受任

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	保持獨立性**不能解消**二親等血親之利益衝突。
(B)	✗ 錯誤	利益衝突之判斷不以實際往來或感情好壞為標準，而以**親等關係**為基準。

(C) ☑ 正確（本題答案）甲、乙為**二親等血親**（兄弟），依律師倫理規範，**不得接受同一案件相對造之委任**，不論是否同一事務所。

(D) ✗ 錯誤　甲、乙雖分屬不同事務所，但二**親等血親關係**本身即構成利益衝突，與是否同一事務所無關。

[!NOTE]
重點整理
律師利益衝突核心要點：

- **前案終結**後，新案與前案**無實質關聯**者 → 不構成利益衝突
- **見證人**代理訟爭 → 得**所有當事人同意**後可受任
- **仲裁人**轉任代理 → **不可治癒**之利益衝突，即使得雙方同意亦不得受任
- **諮詢階段即生效**：曾接受諮詢者代理對造，須告知並得**書面同意**
- **同事務所**（合署/合夥/僱傭）不得代理同一案件之對立雙方
- **前檢察官轉律師**：曾親自參與之案件，不論離職多久，均不得受任同一或實質相關案件任何一方（不可治癒）
- **二親等血親**：不得接受同一案件相對造之委任，不論是否同一事務所、實際往來如何
- 利益衝突之同意不得以**推定**方式為之

資料來源： 108–114 年司律一試法律倫理考古題
最後更新： 2026-06-19